

[별표 1] <개정 2016.1.7.>

화물자동차 운송사업의 허가기준 (제13조 관련)

업종 구분	일반화물자동차 운송 사업	개별화물자동차 운송 사업	용달화물자동차 운송 사업
허가기준 대 수	○ 1대 이상	○ 1대	○ 1대 이상. 다만, 집화등만을 위해 허가 를 받으려는 경우는 1대
사무실 및 영업소	○ 영업에 필요한 면 적(소유 대수가 2 대 이상인 경우만 해당한다)	없음	○ 영업에 필요한 면 적(소유 대수가 2 대 이상인 경우만 해당한다)
최저보유차 고면적	화물자동차 1대당 해 당 화물자동차의 길이 와 너비를 곱한 면적	해당 화물자동차의 길 이와 너비를 곱한 면 적. 다만, 주사무소가 있는 특별시·광역시 · 특별자치시·특별자 치도·시 또는 군의 주차 여건과 교통상황 등을 종합적으로 고려 하여 최대 적재량 1.5톤 이하 화물자동 차를 소유하고 있는 개별화물자동차 운송 사업자에게 차고지를 설치하지 않도록 해당 지방자치단체의 조례 로 정한 경우에는 차 고지를 설치하지 않을 수 있다.	화물자동차 1대당 그 화물자동차의 길이와 너비를 곱한 면적. 다 만, 주사무소가 있는 특별시·광역시·특별 자치시·특별자치도· 시 또는 군의 주차 여 건과 교통상황 등을 종합적으로 고려하여 소유 대수가 1대인 용달화물자동차 운송 사업자에게 차고지를 설치하지 않도록 해당 지방자치단체의 조례 로 정한 경우에는 차 고지를 설치하지 않을 수 있다.
화물자동차	○ 최대 적재량 5톤	○ 최대 적재량 1톤	○ 「자동차관리법」

의 종류	이상의 「자동차관리법」에 따른 화물자동차(이사화물의 운송을 위한 「자동차관리법」에 따른 최대 적재량 5톤의 밴형 또는 특수용도형 화물자동차와 이사화물의 운송을 위한 고정식 사다리형 장비를 갖춘 「자동차관리법」에 따른 최대 적재량 5톤 이상의 화물자동차는 제외한다) ○ 「자동차관리법」에 따른 대형 특수자동차(이사화물의 운송을 위한 고정식 사다리형 장비를 갖춘 「자동차관리법」에 따른 대형 특수자동차는 제외한다) ○ 「자동차관리법」에 따른 2대 이상의 화물자동차 또는 특수자동차(용달화물자동차 운송사업용 화물자동차 또는 특수자동차만으로 이루어진 경우는 제외한다)	초과 5톤 미만의 「자동차관리법」에 따른 화물자동차 ○ 「자동차관리법」에 따른 중형 특수자동차 ○ 이사화물의 운송을 위한 「자동차관리법」에 따른 최대 적재량 5톤의 밴형 또는 특수용도형 화물자동차 ○ 이사화물의 운송을 위한 고정식 사다리형 장비를 갖춘 「자동차관리법」에 따른 최대 적재량 1톤 초과 화물자동차 ○ 이사화물의 운송을 위한 고정식 사다리형 장비를 갖춘 「자동차관리법」에 따른 대형 특수자동차	에 따른 화물자동차로서 최대 적재량 1톤 이하의 화물자동차 ○ 「자동차관리법」에 따른 경형 및 소형 특수자동차 ○ 「자동차관리법」에 의한 소형 특수자동차로서 이사화물의 운송을 위한 고정식 사다리형 장비를 갖춘 특수자동차 ○ 이사화물의 운송을 위한 덮개·결박 장비를 갖춘 소형화물자동차
업무형태	업무형태를 제한하지	업무형태를 제한하지	업무형태를 제한하지

	없음	없음. 다만, 집화등만을 위해 허가를 받으려는 경우에는 국토교통부장관이 고시하는 시설 및 장비기준을 갖추고, 화물을 집화·분류·배송하는 형태의 운송사업을 하는 운송사업자와의 전속 운송계약을 통해 그 운송사업자의 명의로 사업을 수행할 것	없음. 다만, 집화등만을 위해 허가를 받으려는 경우에는 국토교통부장관이 고시하는 시설 및 장비기준을 갖추고, 화물을 집화·분류·배송하는 형태의 운송사업을 하는 운송사업자와의 전속 운송계약을 통해 그 운송사업자의 명의로 사업을 수행할 것
--	----	---	---

비고

- 허가를 받으려는 자가 운송주선사업자인 경우에는 허가기준에 맞는 사무실을 확보한 것으로 본다.
- 차고는 자기 소유이어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우 전용사용부분은 자기 소유로 본다.
 - 화물터미널 또는 「물류시설의 개발 및 운영에 관한 법률」에 따른 물류단지 안의 주차장소를 차고로 사용하는 계약을 체결하는 경우
 - 국가 또는 지방자치단체가 관리·운영하는 토지를 차고지로 사용하는 경우
 - 1년 이상 장기 운송계약을 체결하여 화주가 소유 또는 사용하는 주차장(「주차장법」에 따른 부설주차장 중 법정 대수 초과분만을 말한다)을 차고지로 사용하는 경우
 - 타인 소유 토지(차고지를 포함한다)를 1년 이상 장기 임대하여 차고지로 사용하는 경우
 - 창고·판매·제조업 등 수송 수요를 유발하는 사업을 겸업하는 운송사업자가 수송 수요를 유발하는 사업을 경영하는 데 필요한 주차장을 차고지로 사용하는 경우
 - 창고사업자인 화주와 1년 이상 장기 운송계약을 체결하여 그 창고사업자가 소유 또는 사용하는 주차장을 차고지로 사용하는 경우
- 최저보유차고면적 기준을 산정할 때 견인자동차와 피견인자동차는 이를 연결한 상태에서 자동차의 길이와 너비를 곱한 면적을 대당 면적으로 한다. 다만, 피견인자동차를 세워서 보관할 수 있는 시설과 장비를 갖춘 경우에는 실제 필요한 면적을 대당 면적으로 한다.
- 화물자동차에 대한 일상적인 점검·정비시설 또는 세차시설 등 차고부대시설이 설치된 면적은 차고면적에 산입하지 않는다. 다만, 자동차정비업을 겸업하고 있는 경우에는 그 정비업에 지장이 없는 범위에서 정비업에 사용되는 차고시설을 위 표에 따른 차고기준 면적으로 인정할 수 있다.
- 화물자동차 소유 대수가 1대인 운송사업자가 자기 소유 외의 주차장·차고시설 등을 6개월 이상 전용으로 사용하는 계약을 체결한 경우에는 위 기준

에 맞는 것으로 본다.

6. 「주차장법 시행규칙」 제2조에 따른 자주식주차장 및 기계식주차장과 건축법에 따른 용도가 주차장인 건축물을 용달화물자동차 운송사업의 차고지로 사용하려는 경우에는 개별주차구획 및 그 연면적을 기준으로 하여 최저보유차고면적 기준을 적용한다. 이 경우 차고로 사용하는 주차장은 「주차장법」 제19조의6부터 제19조의10까지의 규정에 따른 안전도인정, 사용검사 및 정기검사를 받아야 한다.
7. 관할관청은 지역의 운송사업자의 경영실태에 비추어 필요하다고 인정되는 경우에는 보유차고면적 기준을 위 표에 따른 기준면적의 2분의 1의 범위에서 줄일 수 있다.
8. 업종별 화물자동차의 종류를 적용할 때에는 「자동차관리법」에 따른 화물자동차 또는 특수자동차가 구조변경된 경우 화물자동차나 특수자동차의 유형은 구조변경 후의 유형을 기준으로 하고, 최대 적재량은 구조변경 전의 최대 적재량을 기준으로 한다.
9. 삭제 <2016.1.7.>